

Nr. 194 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertreter des Führers. 15. Dezember 1937*R 43 II/1520, Bl. 61–62 Abschrift¹**Beginn:**Beginn:*

[Projekt eines Gesetzes über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen]

Sehr verehrter Herr Kollege!

In meinem Hause wird ein Gesetzentwurf über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen bearbeitet. Der Entwurf ist Ihnen mit Schreiben vom 6. Februar 1937 – IV b 3161 – zugegangen² und auf Grund einer Ressortbesprechung vom 17. Februar 1937³ in der in meinem Schreiben vom 17. März 1937 – IV b 3655 – bezeichneten Art geändert worden⁴. Trotz der abweichenden Auffassungen, die in Einzelheiten anfangs in der Mehrzahl der Ministerien bestanden, haben sämtliche übrigen sieben Ressorts seit geraumer Zeit ihr Einverständnis erklärt⁵. Aus Ihrem Hause, sehr geehrter Herr Kollege, habe ich eine endgültige Stellungnahme bisher noch nicht erlangen können. Nach Mitteilung von Herrn Ministerialdirektor Sommer ist man zur Zeit in Ihrem Hause der Auffassung, der Entwurf müßte zurückgestellt werden, bis das zukünftige Verhältnis zwischen Staat und Kirche geklärt wäre⁶.

Ich möchte annehmen, daß die Klärung dieser Frage für die weitere Behandlung des Gesetzentwurfs nicht von Bedeutung ist. Denn wie auch das Verhältnis zwischen Staat und Kirche grundsätzlich gestaltet werden mag, wird es auch in Zukunft der durch den Gesetzentwurf geregelten besonderen Beschränkungen des Erwerbs von Grundstücken, von Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen durch Kirchen bedürfen, ganz abgesehen davon, daß der Entwurf auch den Rechtserwerb durch andere juristische Personen gleichzeitig regelt und diese Regelung nicht weniger bedeutsam ist.

Die Regelung des Entwurfs, der nun schon seit mehr als zwei Jahren in meinem Hause bearbeitet wird, ist dringlich. Das fragliche Rechtsgebiet ist bisher nur durch einige Landesgesetze geregelt.

¹ Der RkEi vom RJuM auf Anforderung am 2. 2. 1938 nachträglich übersandt; R 43 II/1520, Bl. 59. GesEntw. in: R 22/312, Bl. 437 f. Zur Vorgeschichte des Projekts s. ARH III, Nr. 112; oben Dok. Nr. 38.

² Dok. Nr. 38 Anm. 1.

³ Dok. Nr. 38.

⁴ Ebd. Anm. 8, 13.

⁵ Ressortstellungen s. R 22/312, Bl. 326 ff; R 5/2855, unfol.

⁶ In einem das vorlieg. Schreiben anstoßenden Vm. vom 10. 12. 1937 resümierte LGR v. Spreckelsen die bisherige „Mitarbeit“ des StdF am GesEntw. wie folgt: „Am 14. 4. 1937 bat der Stellv[ertreter] d[es] Führ[ers] um Fristverlängerung [zur Vorlage vom 17. 3.], da die Ermittlungen nicht abgeschlossen wären. Bei Übersendung einer Neufassung der Durchführungsverordnung zum Gesetzentwurf am 28. 4. 1937 wurde eine neue Äußerungsfrist bis 10. 5. 1937 bestimmt. Am 10. 5. 1937 kündigte der Sachbearbeiter des Stellv. d. Führers [ORR Heim] telefonisch an, daß der Stellv. d. Führers dem Gesetzentwurf widersprechen würde, weil die Wertgrenzen [Dok. Nr. 38 Anm. 3] nicht beseitigt wären. Diese Äußerung nahm Herr MinDir. Dr. Volkmar zum Anlaß, sich mit MinDir. Sommer persönlich über die Angelegenheit zu besprechen. Auf Grund dieser Besprechung wurde die Zustimmung des Stellvertr. d. Führers zugesagt. Sie ging indessen nicht ein. Herr MinDir. Dr. Volkmar bat darauf nochmals telefonisch um Erteilung der Zustimmung, worauf Herr MinDir. Sommer erklärte, es schwebten noch Ermittlungen des Reichsführers SS. Eine Antwort werde bald gegeben werden. An die Antwort wurde durch Schreiben v. 27. 7. 1937 erinnert. Als sie nicht einging, wurde nach Ablauf des Reichsparteitages am 16. 9. 1937 erneut erinnert. Auch hierauf erfolgte keine Antwort. Herr MinDir. Dr. Volkmar benutzte nunmehr eine Anwesenheit in München im Oktober 1937 zu einer persönlichen Rücksprache mit Herrn MinDir. Sommer, in der dieser sich an die Angelegenheit nicht erinnerte, aber sofortige Antwort in Aussicht stellte. Als auch diese Antwort nicht einging, schickte Herr MinDir. Dr. Volkmar am 16. 11. ein persönliches Erinnerungsschreiben. Auch dieses blieb ohne Erfolg. Bei einem Ende November stattfindenden Ferngespräch erklärte Herr Sommer Herrn MinDir. Dr. Volkmar, die Bearbeitung des Gesetzentwurfes müßte zurückgestellt werden, bis das künftige Verhältnis zwischen Kirche und Staat geklärt wäre.“ R 22/312, Bl. 430 f.; erwähnte Rücksprachen und Schreiben ebd. Bl. 351, 353, 379, 384 f.

Diese sind unter sich sehr verschieden und gewähren dem Staat keine genügende Handhabe für Maßnahmen gegen den Rechtserwerb juristischer Personen. In einer größeren Zahl von Ländern bestehen überhaupt keine Beschränkungen der toten Hand beim Erwerb von Vermögensrechten. Dieser uneinheitliche Rechtszustand hat sich in letzter Zeit als unerträglich erwiesen⁷. In vielen Fällen kann einem unerwünschten Grundstückserwerb der Kirche nicht wirksam entgegengetreten werden, weil die erforderliche gesetzliche Grundlage zu einem Einschreiten fehlt. Über diesen Mangel des gegenwärtigen Rechtszustandes verhält [sic] sich auch das Schreiben Ihres Stabes vom 20. Juli 1937 – III 12 H.Bm. 2520 – an den Herrn Reichs- und Preußischen Minister für Ernährung und Landwirtschaft⁸. Dieser und der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern haben bei mir wiederholt um Beschleunigung der Verabschiedung des Entwurfs gebeten. Ich möchte ferner darauf hinweisen, daß auch Sie in Ihrem Schreiben vom 14. Juli 1936 – III C 2 A / 2151/5⁹ – Ihr Interesse an der baldigen Verabschiedung des Gesetzes bekundet haben.

Ich würde es außerordentlich begrüßen, nunmehr recht bald Ihre endgültige Zustimmung zu dem vorgelegten Entwurf zu erhalten. Falls noch irgendwelche Zweifelspunkte bestehen sollten, bitte ich mir Gelegenheit zu einer persönlichen Besprechung der Angelegenheit zu geben¹⁰.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Gürtner

⁷ In der Gesetzesbegründung nannte der RJuM zwei Hauptgründe für eine reichsrechtl. Regelung: Zum einen müsse die Familie gegen „zu große Freigebigkeit“ eines Erblassers zugunsten anderer, und seien es auch öffentl. Zwecke, geschützt werden. „Andererseits soll [...] den Gefahren entgegengewirkt werden, die sich zum Nachteil der Gesamtheit aus der übermäßigen Anhäufung von Grundbesitz und Kapitalvermögen in der Hand von juristischen Personen ergeben können, zumal diese im Einzelfall möglicher Weise auch staatsfremde Interessen verfolgen können. Diesen Zielsetzungen kommt im nationalsozialistischen Staat nicht nur die bisherige, sondern erhöhte Bedeutung zu.“ Der NS habe die dynamische Seite des Eigentums, besonders „beim Grundeigentum seine Bedeutung für die Erhaltung und Stärkung der Volkskraft“ im Auge. „So ist denn gerade für den nationalsozialistischen Staat festzustellen, daß die bisherigen landesrechtlichen Regelungen ihrer Zielsetzung nach im wesentlichen nicht nur aufrechtzuerhalten sind, sondern der Erstreckung auf das ganze Reich unter gleichzeitiger einheitlicher Gestaltung bedürfen.“ Begründung zur Vorlage vom 14. 10. 1936, analog auch in anderen Entwurfsfassungen: R 22/312, Bl. 139 f.

⁸ Ebd. Bl. 389. MD Sommer berief sich dort auf Meldungen, wonach die Kirchen bestrebt seien, möglichst viel Land zu erwerben, andererseits ihren Grundbesitz in kleinen Parzellen an Bauern oder Arbeiter zu verpachten: „Durch diese Maßnahme glaubt die Kirche einer Versiedlung ihres Grundbesitzes entgegenreten zu können, da im Reichssiedlungsgesetz bestimmt ist, daß Grundstücke, die der Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung unterliegen, nach Möglichkeit nicht zu versiedeln sind. Dem Bestreben der toten Hand, in Sonderheit der Kirchen, den Landbesitz in ihrer Hand zu thesaurieren, bitte ich entgegenzutreten und bei Siedlungsvorhaben und Enteignungen den Landbesitz der toten Hand in Anspruch zu nehmen. Land ist für die Bauern, nicht für die Pfarrer da.“ – StS Willikens hatte am 5. 8. 1937 geantwortet, soweit rechtl. möglich werde nach diesem Grundsatz bereits verfahren. Eine wirksame Handhabe werde aber erst das schwebende ErwerbsbeschränkungsG schaffen, für das er auch den StdF sich einzusetzen bitte: ebd. Bl. 388. Die Behauptungen im Schreiben Sommers hatte indes StS Muhs gegenüber dem RIM am 26. 11. 1937 dahin korrigiert, der momentane Landbedarf der Kirchen führe sich gerade auf den Umstand zurück, daß sie in letzter Zeit vermehrt Land durch öffentl. Inanspruchnahme verloren hätten und Ersatz suchten. „Eine Genehmigung [der RfR], insbesondere wenn es sich um landwirtschaftliche Grundstücke handelt, erteile ich grundsätzlich nicht mehr. Insgesamt hat die Kirche in den letzten Jahren erheblich mehr Land verloren als erworben.“ Ebd. Bl. 436.

⁹ R 22/312, Bl. 36; s. ARH III, Nr. 112 Anm. 13.

¹⁰ Heß formulierte seine grundsätzl. Einwände gegen das Gesetz in einem Schreiben an den RMRk und den RJuM vom 20. 1. 1938; s. Folgeband. Auch in weiteren Verhandlungen ließ sich eine abschließ. Einigung nicht erzielen, so daß der RJuM Ende Juni 1938 das Gesetzesprojekt stillschweigend aufgab.

Zitierhinweis

Nr. 194 Der Reichsminister der Justiz an den Stellvertreter des Führers. 15. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d194>